

CONVOCATORIA 1/24.

PRIMER EJERCICIO (SEGUNDA PARTE) PRUEBAS SELECTIVAS
DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01,
CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	D	31	C
2	D	32	D
3	B	33	D
4	C	34	B
5	C	35	A
6	C	36	B
7	D	37	A
8	C	38	D
9	C	39	D
10	A	40	C
11	B		
12	B		
13	C		
14	A		
15	C		
16	C		
17	B		
18	A		
19	D		
20	B		
21	B		
22	D		
23	C		
24	C		
25	C		
26	A		
27	C		
28	C		
29	D		
30	B		

**CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO
AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01,
CUERPO GENERAL.**

**TURNO LIBRE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
ENFERMEDAD MENTAL.**

CONVOCATORIA 1/24

**PRIMER EJERCICIO
SEGUNDA PARTE**

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(2 horas)**

1. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana está elaborando un proyecto de ley para la modernización de infraestructuras educativas en la Comunitat, que incluye la digitalización completa de los centros educativos y la creación de nuevas infraestructuras escolares en áreas rurales.

Antes de la presentación del anteproyecto al Consell, surgen dudas sobre los requisitos que debe cumplir para su aprobación. Se plantea si el proceso ha seguido las etapas necesarias, en especial en lo relacionado con la solicitud de informes preceptivos y la consulta pública. Indique la respuesta incorrecta según la normativa vigente:

A) Se abrirá el trámite de consulta pública previa, publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, indicando el plazo en el que el trámite estará disponible y que será como mínimo de un mes, salvo que se declare la urgencia de la tramitación del expediente.

B) El procedimiento de elaboración se iniciará mediante resolución del conseller competente por razón de la materia, en la que se indicará el objeto de regulación y el órgano u órganos superiores o directivos a los que se encomienda la tramitación.

C) Una vez redactado el texto del anteproyecto, se llevará a cabo el trámite de información pública, que tendrá por objeto dar audiencia a toda la ciudadanía para recoger sus aportaciones.

D) El anteproyecto irá acompañado de los estudios e informes que justifiquen su necesidad y oportunidad, así como de una memoria económica sobre la estimación del coste previsto. Se recabarán los informes de las consellerias afectadas y los demás que resulten preceptivos. Cuando se considere conveniente, se solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat.

2. Un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Poblevell de la Serra (provincia de Castelló) ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Alcaldía de la citada entidad local por la que se convocó un proceso de promoción interna para el acceso al subgrupo C1, escala administrativa, de la corporación local. El recurso se basa en la presunta no conformidad a derecho de determinados preceptos del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, norma que sirve de base jurídica a la convocatoria.

Se plantea si la Generalitat Valenciana puede tener algún tipo de participación en el proceso contencioso administrativo que se derive del citado recurso.

A) No puede tener ningún tipo de participación en el procedimiento, por tratarse de un litigio entre una entidad local y su personal.

B) No puede ser parte en el procedimiento, pero deberá comunicársele la interposición del recurso y concederle un plazo de 20 días para la formulación de alegaciones referidas únicamente a la conformidad a derecho de la disposición dictada por el Consell.

C) Deberá ser notificada de la interposición del recurso por el órgano judicial concediéndole un plazo de 10 días para poderse personar como coadyuvante.

D) Se le considerará como parte demandada.

3. ¿En cuál de los siguientes supuestos existe vicio de desviación de poder en el acto administrativo dictado? (Los departamentos que se nombran y sus competencias son ficticios)

A) Resolución del Consell autorizando la apertura de un casino de juego. Se ha dictado prescindiendo del procedimiento establecido para su tramitación en una orden de la conselleria correspondiente y sin atender a que la competencia para este tipo de autorizaciones le corresponde a la persona titular de la Dirección General de Tributos y Juego. La resolución se ha justificado en la superior competencia del Consell.

B) Creación de un nuevo puesto de trabajo (jefe/a del Negociado de Sanciones-II) en la relación de puestos de trabajo de la Conselleria de Obras Públicas. Aunque se ha tramitado cumpliendo todos los requisitos procedimentales establecidos en la normativa aplicable, en la memoria que obra en el expediente se justifica la creación en la potestad de autoorganización de la Administración y en que la complejidad de la nueva normativa de sanciones hace necesario un desdoblamiento de la jefatura de negociado. La realidad es que se quiere asignar en comisión de servicios, en el nuevo puesto, a una auxiliar administrativa del departamento. Esta auxiliar lleva tiempo asumiendo, de manera eficiente, el trabajo que el titular del puesto de jefe/a del Negociado de Sanciones no es capaz de hacer como consecuencia de verse aquejado de continuas crisis de fibromialgia.

C) Estimación del recurso de alzada interpuesto por una ONG ante el conseller de Cooperación al Desarrollo contra la resolución del Servicio Territorial de Fomento a la Cooperación de Alicante por el que se le deniega la subvención que solicitó para el desarrollo de proyectos en el tercer mundo. El informe técnico que obra en el expediente constata que la ONG no cumple los requisitos mínimos de la convocatoria de ayudas. Pese a ello, el conseller considera que se le ha de conceder porque es una ONG que hace un gran trabajo social y, como es él el competente, firma una resolución estimando el recurso y concediendo la subvención.

D) Sanción impuesta en materia de consumo, por distribución de productos alimenticios importados sin el etiquetado preceptivo. El instructor del expediente sancionador, que tiene amistad con la persona a la que se le abrió el expediente sancionador, hace desaparecer una prueba del expediente y altera el relato de los hechos para conseguir calificar la infracción como leve en lugar de grave en su propuesta de resolución. Finalmente, la sanción impuesta por el órgano competente para sancionar es en grado leve, de acuerdo con la propuesta del instructor.

4. Adolfina Pérez, funcionaria de carrera de la Generalitat, que actualmente ocupa la Jefatura de Negociado de Personal de la conselleria con competencias en agricultura, desea presentar, en nombre de su madre, una solicitud para la concesión de la situación de dependencia. Para acreditar dicha representación Adolfina aporta un poder general para la tramitación de trámites administrativos otorgado por su madre ante un notario, ¿se entenderá acreditada la representación por este medio?

A) No, la representación deberá realizarse mediante apoderamiento *apud acta* efectuado por comparecencia personal.

B) No, la representación deberá acreditarse a través de la certificación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente.

C) Sí, la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

D) No, la representación deberá acreditarse mediante apoderamiento *apud acta* efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica.

5. Por acuerdo del Consell se ha acordado la separación del servicio de D. Pau Pou, funcionario de carrera de la Generalitat con domicilio en la ciudad de Alicante y destino administrativo en la misma localidad.

¿Cuál es el órgano competente para conocer del recurso contencioso-administrativo que interpusiera el señor Pou frente a dicho acuerdo?

A) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia.

B) A elección del demandante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante o el de Valencia.

C) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

D) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Alicante.

6. Carlos Pérez, una persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración, es sujeto de un procedimiento sancionador iniciado de oficio por la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) el 1 de marzo de 2024, debido a irregularidades detectadas en la declaración de tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat Valenciana.

El 5 de marzo de 2024, la ATV envía la notificación en papel de un acto al domicilio de Carlos, quien la recibe personalmente el 8 de marzo de 2024.

El 14 de marzo de 2024, Carlos se inscribe voluntariamente en el censo de notificaciones electrónicas para dejar de recibirlas en papel.

Anteriormente, el 12 de marzo de 2024 y en relación con el mismo procedimiento, la ATV había enviado la notificación en papel de otro acto al domicilio de Carlos, quien lo recibe el 15 de marzo de 2024.

En relación con el segundo acto, el 15 de marzo de 2024 Carlos también recibe el aviso de puesta a disposición de esa notificación en la sede electrónica del organismo actuante. Sin embargo, Carlos no accede hasta el 25 de marzo de 2024 al contenido de esa notificación electrónica.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a lo relatado?

A) La segunda notificación en papel es inválida, ya que Carlos Pérez, al haberse inscrito en el censo de notificaciones electrónicas, debería haber recibido todas las comunicaciones posteriores a través de medios electrónicos, conforme a lo dispuesto por la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

B) El segundo acto administrativo se considera en todo caso notificado en fecha 25 de marzo 2024, fecha de acceso al contenido del acto notificado, por encontrarse dentro del plazo de diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación.

C) La segunda notificación en papel es válida, ya que, aunque Carlos se inscribió en el sistema de notificaciones electrónicas, este cambio solo será efectivo para notificaciones futuras y, por tanto, la notificación se entenderá efectuada en fecha 15 de marzo de 2024.

D) Carlos no puede cambiar a notificaciones electrónicas a mitad del procedimiento, puesto que la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que, una vez iniciada la vía de notificación en papel en un procedimiento, debe mantenerse hasta su conclusión, salvo en los casos de fuerza mayor.

7. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda publicó una convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas en régimen de concurrencia competitiva. Se prevé un procedimiento de presentación de solicitudes a través de trámite telemático.

El señor Méndez ha presentado solicitud a través de la plataforma telemática el último día del plazo previsto en la convocatoria. En la solicitud no se indica la modalidad de ayuda a la que se opta, elemento que se configura como esencial en la convocatoria, por lo que, desde la Conselleria, se le ha requerido para que subsane la solicitud en el plazo 10 días hábiles, a través de la plataforma telemática.

El señor Méndez presenta, el día siguiente de la finalización del plazo de los 10 días hábiles y a través de trámite telemático genérico (*SOLICITUD GENERAL ÚNICA de iniciación y tramitación TELEMÁTICA de procedimientos de la Generalitat Valenciana*), un escrito en el que indica la modalidad de ayuda a la que opta y expone que: "No he podido presentar la subsanación a través del procedimiento telemático específico porque se encuentra cerrado e indica **PLAZO CONCLUIDO**" y que "El día anterior era fiesta local en el municipio en el que tengo mi domicilio, por lo que ese día no se deberá computar como día hábil a efecto del plazo". Aporta documentación acreditativa de su residencia en Vilafamés, así como publicación oficial de que el día anterior era festivo en dicha localidad. Subsidiariamente, solicita que el plazo se entienda ampliado cinco días más en aplicación de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

¿Cómo debe proceder la Administración?

A) Comprobado que el día anterior era festivo en el municipio donde tiene la residencia el interesado, debe aceptarse el escrito de subsanación y continuar con el procedimiento.

B) Comprobado que el día anterior era festivo en el municipio donde tiene la residencia el interesado, se le ha de conceder un nuevo plazo de 10 días para que presente la subsanación a través de la plataforma telemática.

C) Atendiendo a la existencia de dificultades especiales en la tramitación, se podrá acordar la ampliación del plazo para la presentación de cinco días más, como solicita el interesado, y considerar la subsanación presentada en plazo.

D) No se puede admitir la subsanación, por estar fuera de plazo, ni ampliar dicho plazo, por lo que se deberá dictar resolución teniendo al interesado como desistido en su solicitud.

8. Un órgano técnico de selección (OTS), dependiente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, ha adoptado un acuerdo motivado por el que se fija la relación de personas aprobadas que han superado un proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Superior Técnico de Administración General (A1-01), expuesto en los lugares señalados en la convocatoria y publicado en el DOGV el 14 de noviembre de 2023. Con relación a este acuerdo, señale la respuesta correcta:

A) Pone fin a la vía administrativa, por lo que es susceptible de recurso potestativo de reposición ante el propio OTS en el plazo máximo de un mes a contar desde su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat* o directamente, un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

B) Al tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de recurso administrativo ni de recurso contencioso-administrativo.

C) Este acto no pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso de alzada ante la persona titular de la conselleria competente en materia de función pública, en el plazo máximo de un mes a contar desde su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat*.

D) Sólo podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo, al tratarse de un acto firme en vía administrativa y no concurrir ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

9. Se ha dictado una resolución administrativa de reintegro de la subvención concedida a D. Manuel García por incumplimiento de las condiciones impuestas en la correspondiente convocatoria. D. Manuel García ha interpuesto un recurso administrativo en el que solicita la suspensión de la ejecución de esa resolución de reintegro.

Indique cuál es la respuesta correcta respecto del plazo de que dispone la Administración para resolver la solicitud de suspensión y cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento.

A) El plazo es de un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro Electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, transcurrido el cual la solicitud debe considerarse desestimada.

B) El plazo es de treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro Electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, y el transcurso de este plazo supondría que la ejecución del acto impugnado se entendería suspendida.

C) El plazo es de un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro Electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, y el transcurso de este plazo supondría que la ejecución del acto impugnado se entendería suspendida.

D) El plazo es de 30 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro Electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, y el transcurso de este plazo no supondría que la ejecución del acto impugnado se entendería suspendida.

10. Un órgano colegiado se compone de 10 miembros más un secretario que no tiene la condición de miembro.

El reglamento del órgano prevé que la presidencia y vicepresidencia la ostentaran, respectivamente, dos miembros, elegidos entre ellos. También prevé el reglamento que, en caso de ausencia del secretario, podrá ser sustituido por el miembro presente de menor edad. En todo lo demás, para el funcionamiento del órgano, se aplicará lo dispuesto en el régimen previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

A una reunión, debidamente convocada, asisten sólo el presidente y 4 vocales. ¿Puede constituirse válidamente el órgano, a los efectos de celebrar la reunión?

- A) Sí.**
- B) No. Faltarán un miembro.**
- C) No. Faltarán dos miembros.**
- D) No. Faltarán dos miembros y el secretario, o, en su caso, tres miembros.**

11. Alberto Mejías López, alumno de quinto de Primaria, del colegio público Padre Manjón de Elda, de titularidad de la Generalitat, sufre lesiones el día 12 de enero de 2022, al caerle sobre la pierna derecha la portería metálica del campo de fútbol mientras recibía clase de educación física. Como consecuencia del accidente sufre rotura de la rodilla izquierda, según el parte de urgencias del hospital, de fecha 12 de enero de 2022. Tras la convalecencia, un informe médico del especialista del Hospital de Elda, de fecha 6 de abril de 2023, establece que la curación total es imposible y que el alumno deberá utilizar muletas y sufrirá cojera de por vida.

¿Hasta qué fecha se podría iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial a la Generalitat?

- A) Hasta el 13 de enero de 2023.**
- B) Hasta el 6 de abril de 2024.**
- C) Hasta el 7 de abril de 2024.**
- D) Hasta el 12 de enero de 2023.**

12. Joan, el de la Bossa Gran, es un acaudalado vecino de Beniarjó, que ha fallecido de un infarto en el último partido de fútbol del Valencia CF. En la apertura de su testamento, y como valenciano de pura cepa que era, resulta que ha dejado parte de su fortuna a favor de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a la que amaba más que a sus hijos. En el haber hereditario legado a la conselleria se hallan grandes extensiones de tierra que abarcan 90.223 hanegadas de naranjos, dos obras pictóricas del maestro del renacimiento Paolo de San Leocadio, que se hallaban colgadas en su apartamento de la playa de Gandia, un manuscrito inédito de las poesías de Ausiàs March y un par de millones de euros.

Ante este golpe de suerte para todos los valencianos, el president de la Generalitat plantea una consulta sobre la posibilidad de que dicha fortuna pase a formar parte del Patrimonio de la Generalitat y el procedimiento para hacerlo. Señale cuál de las siguientes opciones sería correcta dentro del informe a emitir:

- A) Dada la magnitud de la herencia y la heterogeneidad de los bienes, dicha adquisición ha de ser aceptada por la conselleria competente en materia de patrimonio, previo informe de la conselleria competente en materia de cultura y, acuerdo del Consell.
- B) La aceptación de la adquisición del manuscrito, como bien mueble integrante del patrimonio cultural valenciano, corresponde a la conselleria competente en materia de cultura.
- C) Toda la herencia ha de ser aceptada por la conselleria competente en materia de cultura, dado que esa es la voluntad del testador, previo informe de la conselleria competente en materia de patrimonio y, ante todo, no pudiendo ser aceptada si no lo es a beneficio de inventario.
- D) Cabe la renuncia a la herencia por resolución de la conselleria competente en materia de patrimonio, previo expediente que demuestre la existencia de causa justificada.

13. El organismo autónomo LABORA va a elaborar un plan estratégico sobre las políticas de empleo de su competencia. ¿Cuál de los siguientes será un elemento idóneo para el análisis interno a realizar dentro de la fase de "Examen del Objetivo"?

- A) El análisis de la normativa estatal que constituye el marco de actuación de las distintas administraciones públicas en materia de políticas de empleo.
- B) El análisis de contenido de las quejas, sugerencias o agradecimientos presentados por grupos o personas destinatarias de los servicios prestados.
- C) El análisis presupuestario contable sobre la evolución y el grado de ejecución de los objetivos propuestos en las fichas FP4 de los presupuestos anteriores, a través de sus indicadores.
- D) El análisis de los datos sobre empleo en los distintos sectores productivos de la Comunitat Valenciana.

14. La conselleria competente en materia de cultura es la responsable de la gestión y mantenimiento de un monasterio medieval del cual la Generalitat ostenta su titularidad desde hace 25 años. Dicho inmueble, declarado como bien de interés cultural, está destinado a un uso general para la ciudadanía con el fin de difundir el conocimiento de la cultura en general y la historia del pueblo valenciano. Asimismo, en el inmueble hay un servicio administrativo dependiente de la secretaría autonómica competente de Patrimonio Cultural, dotada de 5 empleados públicos. La Generalitat ha recibido la petición de una prestigiosa productora audiovisual para el rodaje de la última temporada de su serie de éxito en la parte visitable al público de dicho lugar, durante un período de 20 días. Para su utilización no serán necesarias obras de carácter permanente y fijo.

Señale la respuesta correcta, respecto de cómo debería actuar la Conselleria ante esta petición:

- A) Dado que la duración del uso solicitado es inferior a un año, la Conselleria de Cultura, como departamento que tiene adscrito el bien, podría autorizar de forma directa y sin licitación, el uso privativo del bien a la entidad solicitante a través de una autorización de ocupación temporal.
- B) En cualquier caso, cabría la concesión administrativa para el uso privativo de este bien.
- C) Se requeriría el informe favorable de la dirección general competente en materia de patrimonio, previo a la autorización del uso por la conselleria competente en materia de cultura.
- D) Dadas las circunstancias descritas, no cabe ni autorización, ni concesión para su uso.

15. Indique cuál de las siguientes disposiciones dinerarias realizadas por la Generalitat no se someten, como subvención, objetiva o subjetivamente, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) La realizada al Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para financiar el mantenimiento, conservación, mejora y promoción de los senderos homologados existentes.
- B) El premio concedido por la persona titular de la conselleria en materia de cultura a una joven escritora, por su participación en un concurso convocado a tal efecto.
- C) La transferencia corriente realizada al Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, cuyos presupuestos están integrados en los de la Generalitat y del que forman parte otras administraciones públicas no autonómicas valencianas, para la realización de actividades de difusión de actividades artísticas.
- D) Una beca concedida para la realización de prácticas profesionales en materia de empleo y relaciones laborales en las dependencias de la dirección general competente en materia de empleo.

16. Una conselleria decide contratar un seguro de accidentes para un colectivo de personas cuya formación le compete. Estima un presupuesto de 30.000 € para dos años de duración, sin posibilidad de prórroga. Pretende licitarlo con el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación para la adjudicación de contratos administrativos de servicios por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

¿Por qué no sería correcto?

- A) Porque no sería un contrato administrativo, sino de derecho privado, el cual no admite licitación.
- B) Porque no sería un contrato de servicios, sino administrativo especial.
- C) Porque debería aprobarse un pliego de cláusulas administrativas particulares específico para ese contrato.
- D) Porque los seguros están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y se rigen por sus normas especiales

17. Para adjudicar un contrato administrativo, un ente del sector público instrumental de la Generalitat ha seguido un procedimiento en el cual:

(1) La prestación objeto del contrato incluye un proyecto o soluciones innovadoras.

(2) El órgano de contratación estaba obligado a publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

(3) El órgano de contratación estableció primas o compensaciones para los participantes en el procedimiento.

(4) Se articularon fases sucesivas a fin de reducir progresivamente el número de ofertas mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

(5) Fueron invitados varios candidatos y, tras una preselección de la que únicamente resultaron tres candidatos capacitados para ejecutar el objeto del contrato, se decidió continuar adelante con el procedimiento.

(6) Hubo negociación con los candidatos.

(7) Las propuestas finales de los candidatos no fueron valoradas por un jurado, sino por una mesa de contratación, cuya constitución era obligatoria.

Indique con cuál de los siguientes procedimientos de adjudicación regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se corresponde:

A) Procedimiento de licitación con negociación.

B) Diálogo competitivo.

C) Procedimiento restringido.

D) Asociación para la innovación.

18. Complete el siguiente pie de recurso de una resolución de adjudicación de un contrato administrativo de suministro no susceptible de recurso especial en materia de contratación:

“De acuerdo con lo que establecen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer:”

A) Recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución. Sin perjuicio de que utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

B) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución. Sin perjuicio de que utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

C) Recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución. Sin perjuicio de que utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

D) Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la presente resolución. Sin perjuicio de que utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

19. La Dirección General de Asistencia Primaria de la Conselleria de Sanidad decide contratar las obras de reparación de los aseos situados en sus dependencias. Solicitados los presupuestos a cuatro empresas, la Dirección General opta por la propuesta de importe de 6.000 €. Evacuados todos los trámites, surge la duda de la publicidad de dicho contrato. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, el órgano de contratación deberá:

- A) Publicar el anuncio de licitación previo a la adjudicación.
- B) Publicar la adjudicación del contrato en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.
- C) No publicarlo.
- D) Publicarlo en el perfil del contratante.

20. Don Antonio Ruiz González es propietario de una finca en suelo urbanizable en el municipio de Petrer. La Generalitat le ha notificado el acuerdo de necesidad de ocupación de la finca para la construcción de un colegio público de enseñanza primaria. El señor Ruiz no está de acuerdo con la cantidad ofrecida por la Generalitat. Pese a ello, está dispuesto a llegar a un acuerdo ya iniciado el procedimiento de determinación del justo precio.

¿Cuál de las siguientes alternativas es la correcta?

- A) Una vez iniciado el procedimiento de determinación del justo precio, ya no se puede llegar a un acuerdo.
- B) En cualquier estado posterior a la tramitación del procedimiento de determinación del justo precio, ambas partes pueden llegar a un acuerdo.
- C) El interesado deberá presentar una hoja de aprecio cuya valoración habrá de ser forzosamente avalada por la firma de un perito.
- D) No es posible la expropiación de una finca en suelo urbanizable.

21. Una entidad privada, denominada Soluciones Tecnológicas Eficientes, con sede en Valencia, ha resultado beneficiaria de una subvención concedida por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para el fomento de la innovación tecnológica en el ámbito agrario, por un importe de 115.000 euros. Sin embargo, tras una auditoría de cumplimiento normativo, se constata que la citada empresa no ha publicado en su página web ni en el portal web ofrecido por la Generalitat la información relativa a la subvención recibida, ni los datos de destino y uso de los fondos públicos, tal y como exige la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, se plantea cuál sería la consecuencia del incumplimiento de la obligación de publicidad activa por parte de esta empresa. Señale la respuesta correcta:

- A) Las entidades privadas no están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa de transparencia, que se aplican únicamente a administraciones públicas y entidades con personalidad jurídico-pública.
- B) El Consejo Valenciano de Transparencia puede efectuar un requerimiento para la enmienda de los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa establecidas. La resolución tiene que incluir una advertencia y tiene que determinar las medidas que se tengan que adoptar para enmendar el incumplimiento y el plazo para llevarlas a cabo, que en ningún caso puede ser inferior a veinte días.
- C) Al tratarse de una entidad privada, no atender el requerimiento expreso del Consejo Valenciano de Transparencia no puede constituir una infracción sancionable.
- D) Al tratarse de una entidad privada, desatender el requerimiento expreso del Consejo Valenciano de Transparencia constituirá una infracción leve que conllevará amonestación o multa entre 200 y 6.000 euros.

22. El Ayuntamiento de València ha solicitado a la Generalitat gestionar la tramitación y la resolución de procedimientos sancionadores por la comisión de infracciones graves y muy graves en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, así como la revisión administrativa de los actos administrativos que se deriven.

Indique la opción correcta con relación a lo expuesto:

- A) La competencia para dicha gestión corresponde en exclusiva a la Generalitat, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, y por lo tanto, no puede ser delegada.
- B) Puede instrumentalizarse la delegación de la competencia a través de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Generalitat, suscrito entre la persona titular de la alcaldía y la persona titular del departamento correspondiente del Consell por razón de la materia, sin necesidad de autorización del Consell.
- C) Por decreto del Consell se podrá delegar la ejecución de las funciones y competencias en la entidad local a pesar de que, por sus medios, no puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- D) La Generalitat puede delegar el ejercicio de la competencia si se autoriza por ley sectorial o general.

23. Usted ha sido nombrado/a instructor/a del expediente disciplinario incoado a Doña Felicia Alegre Delavida, funcionaria interina de la Generalitat.

Concluida la instrucción, formula una propuesta de resolución calificando la infracción como grave. De acuerdo con ello, ¿cuál de las siguientes sanciones podrá proponer?

- A) Apercibimiento.
- B) Demérito consistente en la imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna, por un periodo de entre dos y cuatro años.
- C) Traslado forzoso con cambio de localidad por un periodo de hasta un año.
- D) Ninguna. Al órgano instructor no le corresponde proponer la sanción sino, únicamente, fijar los hechos, valorar las pruebas, determinar responsabilidades y calificar la gravedad de la infracción.

24. En el mes de setiembre de 2024, la Conselleria con competencias en energía ha publicado una convocatoria de subvención destinada a la implantación de placas solares en los domicilios. Se prevé que se presenten un gran número de solicitudes y la convocatoria ha de resolverse antes del 31 de diciembre de 2024. La Dirección General de Energía, encargada de tramitar esta subvención, ha comunicado la necesidad de refuerzos de personal. La persona titular de la Subsecretaría de esa Conselleria ha decidido que Herminio López, funcionario de carrera que presta servicios como administrativo en la Subsecretaría, pase a desempeñar con carácter provisional, funciones distintas a las que venía realizando, siempre dentro de su mismo cuerpo y escala, en la Dirección General de Energía, a fin de poder tramitar la subvención en tiempo y forma. ¿Es posible llevar a cabo esta actuación?

- A) No, en ningún caso un funcionario de carrera puede pasar a desempeñar funciones distintas de las que viniera realizando.
- B) Sí, será autorizada por la persona titular de la conselleria en la que el funcionario presta servicios, por el plazo que resulte imprescindible, y como máximo, por un plazo de un año, prorrogable por otro más, para el desempeño de funciones propias del cuerpo, escala o agrupación profesional funcional al que pertenece la persona adscrita temporalmente.
- C) Sí, será autorizada por la persona titular de la subsecretaria en la que el funcionario presta servicios por el plazo que resulte imprescindible, y como máximo, por un plazo de un año, prorrogable por otro más, para el desempeño de funciones propias del cuerpo, escala o agrupación profesional funcional al que pertenece la persona adscrita temporalmente.
- D) Sí, será autorizada por la persona titular de la dirección general con competencias en función pública, por el plazo que resulte imprescindible, y como máximo, por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más para el desempeño de funciones propias del cuerpo, escala o agrupación profesional funcional al que pertenece la persona adscrita temporalmente.

25. La Viceintervención General para la Administración Sanitaria ha emitido un informe con reparos suspensivos a una propuesta de aprobación de gasto remitida por la Dirección General de Salud Pública y ésta no está de acuerdo con dichos reparos, por lo que plantea una discrepancia ante la Intervención General de la Generalitat, que resuelve a favor de los reparos formulados por la Viceintervención y subsiste la discrepancia con la Dirección General. En este caso, la resolución definitiva la adoptará:

- A) El conseller con competencias en materia de hacienda.
- B) El conseller con competencias en materia de sanidad.
- C) El Consell.
- D) La Sindicatura de Comptes

26. El señor Montes, funcionario de carrera de la Generalitat, titular de un puesto de agente medioambiental obtenido por concurso, fue jubilado en fecha 1 de junio de 2023 como consecuencia de su declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, dictada por el órgano competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En fecha 9 de setiembre de 2024, el INSS ha dictado resolución revisando la situación del Sr. Montes por mejoría, considerándolo apto para su trabajo habitual y revocando la pensión concedida desde la fecha de la revisión. Como consecuencia, el interesado ha solicitado a la Dirección General de Función Pública la rehabilitación de su condición de funcionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana.

Una vez acreditada la desaparición de las causas objetivas que motivaron la pérdida de la condición de funcionario, ¿cómo deberá articularse la reincorporación del Sr. Montes al servicio activo?

- A) Mediante su adscripción provisional a un puesto de su cuerpo y escala.
- B) Quedará en situación de reasignación de efectivos hasta que pueda concursar a un puesto de su cuerpo o escala.
- C) Se le adscribirá, como titular, a un puesto vacante de su cuerpo y escala.
- D) Quedará en situación de expectativa de destino hasta que pueda concursar a un puesto de su cuerpo o escala.

27. Amarí Bongani, ciudadano de nacionalidad senegalesa, ha obtenido el grado de Administración de Empresas, en la Universidad de Valencia. Tras varios años de residencia en esta ciudad contrae matrimonio con el italiano Francesco Mattia. Un año después, Amarí, que sigue casado con Francesco, decide estudiar para participar en el proceso selectivo para el acceso al cuerpo de gestión de la Generalitat A2-01, ¿podría Amarí participar en dicho proceso?

- A) Sí, ya que Amari Bongani es residente en la Comunitat Valenciana.
- B) No, ya que Amari Bongani no tiene la nacionalidad española.
- C) Sí, ya que su cónyuge es nacional de un estado miembro de la Unión Europea.
- D) No, únicamente podrá acceder a la Administración de la Generalitat como personal laboral.

28. Dña. María Jiménez, funcionaria de carrera del cuerpo administrativo de la Administración General de la Generalitat, participa en un concurso abierto a otras administraciones públicas, convocado por la Universitat de València, y obtiene un puesto en dicho concurso.

Tras la toma de posesión en dicho puesto, indique cuál sería la respuesta correcta.

A) Dña. María, al tomar posesión del citado puesto, queda en la Generalitat en situación de excedencia voluntaria automática al acceder a otro puesto en una administración pública distinta. Sin embargo, adquiere la condición de funcionaria de carrera en la Universitat de València.

B) Dña. María, al tomar posesión del citado puesto, queda en la Generalitat en situación de servicio en otras administraciones públicas. Con ello, pierde la condición de personal funcionario de la Generalitat hasta que solicite el reingreso.

C) Dña. María, al tomar posesión del citado puesto, queda en la Generalitat en situación de servicio en otras administraciones públicas, pero conservará su condición de personal funcionario de carrera de la Generalitat y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última.

D) El tiempo de servicio que Dña. María pase en situación de servicio en otras administraciones públicas no se computará como de servicio activo en su cuerpo funcionarial de origen.

29. Ha expirado la duración máxima de un contrato de trabajo de duración determinada de un trabajador que presta servicios en un organismo dependiente de la Generalitat. Se comunica al trabajador la denuncia de este, acompañada de la propuesta de finiquito. ¿Qué deberá hacerse constar en dicho finiquito, aparte de la liquidación de las cantidades adeudadas?

A) Los datos del contrato, su duración y las causas que motivan la extinción.

B) Únicamente la aceptación o el rechazo motivado del trabajador.

C) La aceptación o el rechazo motivado del trabajador. En caso de aceptación, se deberá hacer constar la renuncia a entablar demandas judiciales derivadas de la relación laboral que se extingue.

D) El hecho de si el trabajador firma el recibo en presencia de un representante de los trabajadores o si no hace uso de tal posibilidad.

30. Con los datos que se facilitan en la tabla, evalúe si la entidad local cumple con lo establecido sobre regla de gasto y límite de gasto no financiero en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y, de acuerdo a sus conclusiones, señale la respuesta correcta:

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO "N"	PRESUPUESTO "N+1"
SUMA CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS	100.000,00	250.000,00
SUMA DE LOS INTERESES FINANCIEROS	1.000,00	5.000,00
GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	10.000,00	20.000,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	89.000,00	225.000,00
TASA DE REFERENCIA DEL PIB	2,00%	
LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO	90.780,00	
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO ACTUAL		225.000,00

- A) Cumple la regla de gasto, pero incumple el límite de gasto no financiero, por lo que debe formular un plan económico financiero que permita en el ejercicio corriente y siguiente el cumplimiento del límite de gasto no financiero.
- B) Incumple la regla de gasto e incumple el límite de gasto no financiero, por lo que debe formular un plan económico financiero que permita en el ejercicio corriente y siguiente el cumplimiento de ambas variables.
- C) Incumple la regla de gasto, pero cumple el límite de gasto no financiero, por lo que debe formular un plan económico financiero que permita en el ejercicio corriente y siguiente el cumplimiento de la regla de gasto.
- D) Cumple la regla de gasto y cumple el límite de gasto no financiero, por lo que no debe formular plan económico financiero.

31. En el portal de transparencia (GVA Oberta) se han publicado los siguientes datos respecto al período medio de pago a proveedores. A la vista de ellos y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, señale cuál es la respuesta correcta:

Sección-Conselleria	Pagos efectuados (en el último mes de referencia)		Pendiente de pago		Ratio de las operaciones pagadas (PMP del último mes de referencia) (en días)	Ratio de las operaciones pendientes de pago (Período medio del pendiente de pago) (en días)	Período medio de pago por Consellerías (en días)
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros) [DEUDA COMERCIAL]			
05-PRESIDENCIA	69	126,65	181	373,11	18,87	34,80	30,76
06-HACIENDA	27	6.133,35	136	11.873,62	28,11	25,44	26,35
07-JUSTICIA	347	4.191,34	140	979,38	17,31	10,30	15,98
08-OBRAS PÚBLICAS	107	5.865,06	62	6.574,54	22,16	3,38	12,23
09-EDUCACIÓN	248	4.200,56	343	11.111,07	25,66	21,73	22,81
10-SANIDAD	44.872	327.216,79	20.597	99.628,03	9,93	44,30	17,95
11-INDUSTRIA	52	311,07	14	80,91	23,54	24,87	23,81
12-AGRICULTURA	215	2.781,22	298	1.870,46	36,01	41,73	38,31
14-VIVIENDA	88	263,14	39	75,68	20,14	8,03	17,44
16-BIENESTAR	956	35.689,99	922	35.184,00	32,42	43,82	38,08
19-SERVICIO DE LA DEUDA			1	0,17		77,00	77,00
21-UNIVERSIDADES	10	30,93	22	47,29	32,84	31,57	32,07
22-PARTICIPACIÓN	65	207,36	21	78,26	21,72	11,85	19,02
Total	47.056	387.017,46	22.776	167.876,52	12,95	39,48	20,98

A) La Administración de la Generalitat incumple con lo establecido en la Ley, dado que la ratio de las operaciones pendientes de pago supera los treinta días establecidos como máximo en la normativa de morosidad.

B) La Administración de la Generalitat incumple con lo establecido en la Ley, dado que la Conselleria de Bienestar incumple la ratio de las operaciones pendientes de pago y la ratio de las operaciones pagadas.

C) La Administración de la Generalitat cumple con lo establecido en la Ley, pues cinco consellerías tienen un periodo medio de pago superior al establecido en la normativa de morosidad de treinta días, pero la ratio global es inferior a treinta días.

D) La Administración de la Generalitat cumple con lo establecido en la Ley, dado que el número de consellerías que tienen un periodo medio de pago inferior al establecido en la normativa de morosidad es inferior al número de consellerías que tienen un periodo medio de pago superior a treinta días.

32. El presupuesto de la Generalitat para 2024 contempla la línea de subvención T0097, Financiación delegación de competencias para construcción de infraestructuras en materia de Administración de justicia, del anexo de transferencias y subvenciones de capital del programa 141A00, Administración de justicia, con un crédito inicial de 3.446.970 euros. El beneficiario de la citada línea es el Ayuntamiento de Gandia, al que se le delega la competencia para la contratación del proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de la obra de construcción del Palacio de Justicia de Gandia, que asciende a un total de 21.686.179,39 euros.

En diciembre de 2023 se tramitó el último reajuste de anualidades previstas con la siguiente distribución:

Año	Importe (€)
2019	8.074,63
2020	194.810
2021	295.194,71
2022	5.982.929,40
2023	11.408.439,86
2024	3.796.730,79
TOTAL	21.686.179,39

En consecuencia, al objeto de adecuar la dotación inicial de la línea T0097 para el ejercicio 2024 a la nueva distribución de anualidades de la citada actuación, se estima oportuno realizar una transferencia de crédito de disponibilidades existentes en el capítulo 6 del programa 141A00, Administración de justicia, no afectas a fondos finalistas ni a obligaciones pendientes, a la línea T0097, Financiación delegación de competencias para construcción de infraestructuras en materia de Administración de justicia, del capítulo 7 del mismo programa 141A00, Administración de justicia, por importe de 349.760,79 euros.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, ¿quién sería el órgano competente para autorizar la modificación presupuestaria? Señale la respuesta correcta:

- A) El Consell, a propuesta de la persona titular de la Conselleria de Hacienda y Economía, previo informe favorable de la Intervención General de la Generalitat.
- B) El Consell, a propuesta de la persona titular de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, previo informe favorable de la Intervención General de la Generalitat.
- C) La persona titular de la Conselleria de Justicia y Administración Pública, previo informe favorable de la Intervención Delegada en la Conselleria.
- D) La persona titular de la Conselleria de Hacienda y Economía, previo informe favorable de la Intervención Delegada en la Conselleria de Justicia y Administración Pública.

33. Con la finalidad de dar solución a los problemas de espacio que existen en Castellón de la Plana para alojar servicios administrativos, prestar un mejor servicio a la ciudadanía y rescindir contratos de arrendamiento, la Dirección General de Patrimonio plantea la reforma en el ejercicio 2025 de un edificio de titularidad de la Generalitat actualmente sin uso.

Entre las actuaciones previstas se encuentra una inversión dirigida a mejorar la eficiencia energética y el uso de las fuentes renovables de energía por importe de 6.000.000 de euros para el ejercicio 2025.

Para ello, prevé contar con ayudas procedentes de la Unión Europea, siendo el FEDER el instrumento (Programa operativo 2021-2027) a través del cual se accederá a estas ayudas por importe de 3.000.000 euros para el ejercicio 2025, cofinanciadas al 50 %.

Teniendo en cuenta esta información, ¿cuál sería la información que debería reflejar la ficha FP3, Detalle de financiación afectada, para el ejercicio 2025 de la Dirección General de Patrimonio? Señale la respuesta correcta.

A)

SECCIÓN: G0106 Hacienda y Economía

SERVICIO: G010603 SA de Economía

CENTRO GESTOR: G01060301 DG de Patrimonio

SUBPROGRAMA: 612C00 Patrimonio de la Generalitat

ECONÓMICO INGRESO	DENOMINACIÓN/NATURALEZA ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN	CAP	LÍNEA	IMPORTE INGRESO	IMPORTE GASTO AFECTO
7	FEDER. Programa Operativo 2021-2027 OE 2A1. Fomento de la eficiencia energética y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	6	ER3200000	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL INGRESOS/GASTO AFECTO				3.000.000,00	3.000.000,00

B)

SECCIÓN: G0106 Hacienda y Economía

SERVICIO: G010603 SA de Economía

CENTRO GESTOR: G01060301 DG de Patrimonio

SUBPROGRAMA: 612C00 Patrimonio de la Generalitat

ECONÓMICO INGRESO	DENOMINACIÓN/NATURALEZA ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN	CAP	LÍNEA	IMPORTE INGRESO	IMPORTE GASTO AFECTO
7	FEDER. Programa Operativo 2021-2027 OE 2A1. Fomento de la eficiencia energética y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	2	ER3200000	3.000.000,00 3.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00
TOTAL INGRESOS/GASTO AFECTO				3.000.000,00	6.000.000,00

C)

SECCIÓN: G0106 Hacienda y Economía

SERVICIO: G010603 SA de Economía

CENTRO GESTOR: G01060301 DG de Patrimonio

SUBPROGRAMA: 612C00 Patrimonio de la Generalitat

ECONÓMICO INGRESO	DENOMINACIÓN/NATURALEZA ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN	CAP	LÍNEA	IMPORTE INGRESO	IMPORTE GASTO AFECTO
7	FEDER. Programa Operativo 2021-2027 OE 2A1. Fomento de la eficiencia energética y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	7	ER3200000	3.000.000,00 3.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00
TOTAL INGRESOS/GASTO AFECTO				3.000.000,00	6.000.000,00

D)

SECCIÓN: G0106 Hacienda y Economía

SERVICIO: G010603 SA de Economía

CENTRO GESTOR: G01060301 DG de Patrimonio

SUBPROGRAMA: 612C00 Patrimonio de la Generalitat

ECONÓMICO INGRESO	DENOMINACIÓN/NATURALEZA ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN	CAP	LÍNEA	IMPORTE INGRESO	IMPORTE GASTO AFECTO
7	FEDER. Programa Operativo 2021-2027 OE 2A1. Fomento de la eficiencia energética y de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero	6	ER3200000	3.000.000,00 3.000.000,00	6.000.000,00 6.000.000,00
TOTAL INGRESOS/GASTO AFECTO				3.000.000,00	6.000.000,00

34. Mediante el Decreto 1/24, del president de la Generalitat, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones de fomento de la movilidad urbana sostenible en los municipios de la Vega Baja del Segura y se convocan las ayudas para el ejercicio 2024, con cargo a la línea S8872, Infraestructuras del Plan Vega Renhace, con una cuantía máxima estimada de 3.400.000 euros, distribuida en 2.000.000 euros en 2024 y 1.400.000 euros en 2025. Por la comisión de baremación se ha propuesto la concesión de subvenciones por un importe total de 2.050.000 euros, correspondiendo 50.000 euros en 2024 y 2.000.000 euros en 2025, y para hacer efectiva esta propuesta y proceder a la resolución de concesión de las ayudas se plantea la necesidad de incrementar para la anualidad 2025 el límite para comprometer gasto plurianual.

De acuerdo con la información proporcionada, señale la respuesta correcta:

- A) El conseller competente en materia de hacienda, a iniciativa de la conselleria correspondiente, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, autorizará la ampliación del límite cuantitativo que fija el artículo 40.3 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
- B) La conselleria competente en materia de hacienda, a iniciativa de la conselleria correspondiente, elevará al Consell la oportuna propuesta de ampliación del límite cuantitativo que fija el artículo 40.3 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.
- C) No se considera que exista la necesidad de modificar el límite para el ejercicio 2025.
- D) No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por tratarse de una subvención a la que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 168.1.A de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

35. En el *Diario Oficial de la Unión Europea* de fecha 17/05/2024 se publicó la Directiva delegada (UE) 2024/1405, de 14 de marzo de 2024, por la que se modifica el anexo IX de la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la adición de materias primas para la producción de biocarburantes y biogás.

Indique cuál de las siguientes instituciones de la Unión Europea dictó dicho acto jurídico:

- A) Comisión
- B) Parlamento Europeo
- C) Consejo
- D) Consejo Europeo

36. La Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias constata que el importe consignado para el capítulo 2 del programa presupuestario 313J00, Planificación y coordinación de infraestructuras sociosanitarias, resulta insuficiente para hacer frente al funcionamiento de los centros de titularidad de la Generalitat que forman parte del Servicio Público Valenciano de Servicios Sociales.

Para hacer frente a las obligaciones citadas anteriormente, la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda propone incrementar el capítulo 2 del citado programa presupuestario por importe de 3.300.000,00 euros, mediante la transferencia de disponibilidades existentes en el capítulo 6, por importe de 3.300.000,00 del mismo programa presupuestario.

Dichos créditos no tienen compromisos pendientes ni están vinculados a financiación condicionada, y no está previsto realizar con ellos actuaciones que impliquen la disposición de estos a lo largo del ejercicio corriente.

Señale la respuesta correcta:

- A) No podrá aprobarse, porque según establece el artículo 49.1.c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no podrán realizarse transferencias desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.
- B) El sistema público de servicios sociales tiene carácter de servicio público esencial según lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Constitución Española, por el que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrán reservar al sector público recursos o servicios esenciales. La modificación será aprobada por resolución de la conselleria que tenga la competencia en materia de hacienda.
- C) El sistema público de servicios sociales tiene carácter de servicio público esencial según lo dispuesto en el artículo 128.2 de la Constitución Española, por el que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. La modificación será aprobada por acuerdo de Consell.
- D) No podrá aprobarse, porque según establece el artículo 49.1.c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no podrán realizarse transferencias desde créditos para operaciones financieras a créditos para operaciones de capital.

37. Durante el ejercicio 2021, mediante Acuerdo del Consell de 30 de diciembre de 2021, se declararon líquidas, vencidas y exigibles las deudas que la Institución Ferial Alicantina tenía con la Administración de la Generalitat, derivadas tanto de la subrogación de su deuda financiera por importe de 1.000.000 de euros, como de pagos mediante mecanismos de financiación del Estado por importe de 200.000 euros y de pagos por ejecución de avales de la Generalitat por importe de 100.000 euros. Como consecuencia de ello:

A) Se registró en la contabilidad de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 el correspondiente reconocimiento del derecho de cobro por importe de 1.300.000 euros en el capítulo 8.

B) Se registró en la contabilidad de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 el correspondiente reconocimiento del derecho de cobro por importe de 100.000 euros en el capítulo 8 y 1.200.000 euros en el capítulo 9.

C) Se registró en la contabilidad de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 el correspondiente reconocimiento del derecho de cobro por importe de 200.000 euros en el capítulo 8 y el reconocimiento de la obligación de pago por 1.100.000 euros en el capítulo 9.

D) Se registró en la contabilidad de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2021 el correspondiente reconocimiento del derecho de cobro por importe de 200.000 euros en el capítulo 8 y el reconocimiento de la obligación de pago por 1.100.000 euros en el capítulo 8.

38. El señor P. D. F. es deudor ante la Hacienda de la Generalitat de una devolución de un importe, no justificado adecuadamente, por la subvención recibida con cargo al capítulo VII del presupuesto de la conselleria en materia de turismo del año 2021, así como por una sanción impuesta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, motivada por la falta de justificación adecuada de dicha subvención.

El señor P. D. F. no dispone de dinero suficiente para hacer frente a dicha deuda, ante lo cual ha ofrecido a la Conselleria de Hacienda un cuadro, hasta la fecha desconocido por la Generalitat, que dice pertenecer a Leonardo da Vinci.

Indique la opción adecuada respecto a dicha situación:

A) La legislación autonómica valenciana no contempla la dación en pago para este tipo de deudas.

B) Para la aceptación de la dación en pago por la conselleria competente en materia de hacienda se requiere informe preceptivo y no vinculante de la conselleria competente en materia de cultura.

C) La aceptación de la dación en pago se realizará por la conselleria competente en materia de cultura, previo informe preceptivo y vinculante de la conselleria competente de patrimonio.

D) Cabe la dación en pago respecto a bienes no inscritos en el Inventario general de bienes del patrimonio de la Generalitat.

39. Marina Pérez, de 56 años, empadronada en un municipio de Barcelona, se encuentra residiendo en una vivienda de un barrio de Valencia en situación de ocupación ilegal. Marina carece de ningún tipo de ingreso económico. Pide cita en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia para solicitar algún tipo de ayuda o recurso que puedan ofrecerle. Con relación a la titularidad o no de los derechos recogidos en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta correcta respecto de la atención que puede ofrecerse a Marina.

A) Marina no podrá ser atendida, ya que, de acuerdo con la Ley 3/2019, las personas sin empadronamiento en un municipio de la Comunitat Valenciana sólo serán titulares de algunos de los derechos subjetivos reconocidos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, entre los que no se encuentran las ayudas económicas.

B) Marina podrá ser atendida, ya que, de acuerdo con la Ley 3/2019, serán titulares de los derechos subjetivos reconocidos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales todas las personas en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin discriminación alguna por circunstancia personal o social, siempre que cuente con empadronamiento en cualquier municipio de España.

C) Marina no podrá ser atendida, ya que, de acuerdo con la Ley 3/2019, serán titulares de los derechos subjetivos reconocidos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales todas las personas en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin discriminación alguna por circunstancia personal o social, y con empadronamiento en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana.

D) Marina podrá ser atendida, ya que, de acuerdo con la Ley 3/2019, serán titulares de los derechos subjetivos reconocidos en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales todas las personas en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin discriminación alguna por circunstancia personal o social y con residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana.

40. Una entidad privada del tercer sector de reciente creación, no integrada en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, tiene dudas respecto de si está sujeta o no a las disposiciones contenidas en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, por lo que acude a solicitar información a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. ¿Cuál de estas afirmaciones, en el supuesto planteado, es la correcta?

- A) Esta ley únicamente es aplicable al conjunto de actuaciones de servicios sociales que se realizan en el territorio de la Comunitat Valenciana por las administraciones públicas y por las entidades que conforman su sector público instrumental, con exclusión de las entidades de iniciativa privada.
- B) Esta ley se aplicará en su totalidad a todas las entidades privadas de servicios sociales, aunque no estén integradas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
- C) A las entidades privadas de servicios sociales no integradas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales les son aplicables, entre otras, las disposiciones de la ley relativas al registro, la autorización y la inspección de las entidades y servicios, como garantía del cumplimiento de los requisitos que se aplican.
- D) A las entidades privadas de servicios sociales no integradas en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales únicamente les son aplicables las disposiciones de la ley relativas al régimen de infracciones y sanciones.